

통 보

1. 제 목 : 계약문서 전자결재 관리 미준수

2. 관계기관 : ●●●●●●

3. 내 용

가. 업무개요

위 직원은 ‘**년 *월 *일부터 ‘**년 *월 **일까지 ●●●●●● ☆☆☆☆으로 근무하였고 현재 目目目目目目 ♠♠♠♠♠ 〇〇〇〇으로 근무하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「행정업무의 효율적 운영에 관한 규정」 제5조(문서의 전자적 처리)에서는 문서의 기안·검토·결재·시행·편철·보관·보존 등 처리절차를 전자문서시스템 상에 전자적으로 처리하도록 정하고 있고, 동일 규정 제6조(문서의 성립 및 효력 발생)에서는 결재권자가 해당 문서에 전자이미지 서명의 방식으로 결재함으로써 문서가 성립한다고 규정하고 있습니다.

또한, ▷▷▷▷년 ●●●●●● 종합감사 당시 징계대상자는 총 ##건, 약 **** 상당의 계약을 체결하면서 계약추진 외 개찰조서, 적격심사 등 주요 계약 추진 문서에 대해 전자결재를 이행하지 않아 “〇〇” 처분을 받았으며, ●●●●●●장에게 관련 규정 등에 따라 전자결재를 철저히 이행할 것을 통보한 바 있습니다.

이에 따라, ●●●●●●은 ‘▷▷▷▷년 *월 *일부터 표준계약에 대한 개찰조서 등의 결재는 off-line 결재 후 건별 계약에 대한 전체 문서 스캔 후 전자결재 시행’을 하겠다고 조치결과(§§§-****;****.**.*)를 제출하였습니다.

따라서, ●●●●●●은 ‘**년 *월 이후부터 계약 추진, 개찰 조서 보고, 적격심사 결과, 계약체결 보고 등 계약 절차 전반을 전자문서시스템을 통해 전자적으로 처리해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ‘**년 *월부터 ‘**년 **월까지의 계약업무 전자결재 문서를 확인한 결과, [표 4]와 같이 전자결재를 추진하지 않는 내역(#건)이 확인되었습니다.

계약 문서에 대한 전자결재 생략은 문서 성립 요건을 충족하지 못하게 하며, 문서 보존 및 추적성 저해, 사후 검증 불가능 등의 문제들을 초래하여 계약의 투명성과 책임성을 약화시키는 중대한 절차 위반 행위에 해당합니다.

▷▷▷▷년 *월 ◆◆◆◆ 종합감사 당시, 감사인이 전국 ○○○○의 계약 문서 전자결재 이행 여부를 점검하는 과정에서 징계대상자는 전자결재 미이행 사실을 인지하고도 ‘행정 낭비가 심하다’는 사유로 이행하지 않겠다는 입장을 밝힌 바 있으며, 이후에도 ●●●●●● 종합감사(▷▷▷▷년 *월) 시점까지 전자결재를 실시하지 않아 해당 감사에서 ‘▼▼▼▼·▼▼ ▼ ▼▼▼▼ ▼ ▼▼▼▼’ 사유로 ‘㉠ ㉠’ 처분을 받았습니다.

특히, 감사 처분서에는 향후 동일한 사례가 발생 시 가중 처분이 필요하다
는 감사인의 의견이 명시되어 있음에도 불구하고, 이후에도 조치계획에 따라 전
자결재를 이행하지 않은 것은 명백한 관련 규정 위반에 해당하며, 이에 따라 가
중 처분이 불가피한 사안으로 판단됩니다.

[표 1] 계약체결 등 전자결재 미실시 내역('**.*~'**.*)

(단위 : 천원, vat 포함)

[illegible]

4. 관계기관 의견

●●●●●●에서는 감사 결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●●●●●장은

- 아울러, 향후 전자결재 누락이 재발되지 않도록 관련 규정 등에 따라 계약 문서를 전자결재로 처리하여 주시기 바랍니다. (통보)